

1502334-91.2019.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... mas relacionadas a outra ocorrência de tráfico que se passou naquele mesmo dia. Segundo o que consta, os policiais militares, além da ré Karen, abordaram uma outra pessoa de nome Caroline, que acabou sendo presa em flagrante por tráfico de drogas. O laudo de fls. 33/34, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína. A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502334-91.2019.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502334-91.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3069252/2019

- DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 6038122 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 5265/2019 - DIG -

Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAREN CAROLINE DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Karen Caroline da Silva, qualificada nos autos, foi denunciada por infração ao artigo 28, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 02.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juizado Especial Criminal, que é o competente, por lei, para a análise da causa.

A ré, conforme manifestação de fls. 56, não fez jus aos benefícios despenalizadores previstos no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Diante da não localização da ré, os autos foram redistribuídos à Justiça Comum, conforme r. Decisão de fls. 154.

Recebidos os autos neste juízo, foi determinada a citação por edital (fls. 174).

Realizada a citação ficta, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar de fls. 188/191.

A denúncia foi então recebida no dia 13 de maio de 2021, conforme decisão de fls.

196/198, que ainda determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do CPP.

A ré foi localizada e citada pessoalmente, vindo o processo a retomar seu regular curso.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogada a ré.

Em alegações orais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A d. Defensora, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando, inicialmente, que o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 seria inconstitucional, pois a conduta descrita no referido tipo penal implicaria em prejuízos somente àqueles que consomem entorpecentes, sendo então indevida a intervenção do Direito Penal nesta seara. Caso tal argumento seja afastado, diante da confissão da ré, requer tão somente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos das drogas.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se à ré Karen Caroline da Silva, a prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 27 de junho de 2019, por volta de 23h50min, policiais militares abordaram a ré na rua 14, altura do número 200, bairro Vila Olinda, nesta cidade de Rio Claro, e com ela encontraram 01 porção contendo aproximadamente 2 gramas de cocaína, droga esta que a ré disse ser destinada ao seu próprio consumo. Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 10, que atesta a apreensão do entorpecente que ré levava consigo. Foram apreendidas outras porções de cocaína, mas relacionadas a outra ocorrência de tráfico que se passou naquele mesmo dia. Segundo o que consta, os policiais militares, além da ré Karen, abordaram uma outra pessoa de nome Caroline, que acabou sendo presa em flagrante por tráfico de drogas. O laudo de fls. 33/34, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada à ré.

Interrogada em juízo, a acusada confessou amplamente os fatos, e confirmou que foi abordada na posse de duas porções de cocaína, ambas destinada ao seu próprio uso. Alegou que é usuária há cinco anos, e que adquiriu a droga próximo ao local onde foi a abordagem.

Os policiais militares Clécio e Trindade, por sua vez, corroboraram a confissão judicial, e confirmaram a abordagem sofrida pela ré na data dos fatos, bem como a apreensão de duas porções de cocaína, que Karen disse ter recebido em troca de uma dívida, e que seriam destinadas unicamente ao seu próprio consumo. Logo após a abordagem de Karen, os policiais abordaram Caroline, que seria a pessoa responsável pela venda de drogas no local, naquela data.

Assim, diante da confissão judicial e espontânea da acusada, confissão esta confortada pela prova também colhida sob o crivo do contraditório, a condenação é medida de rigor.

Quanto à tese da Defesa, segundo a qual o artigo 28 da Lei de Drogas seria inconstitucional, visto que a conduta do réu afetaria tão somente sua própria saúde, entendo, com a devida venia, que tal argumento deve ser afastado.

Cumprе ressaltar que o crime descrito no artigo supramencionado não pune o uso de drogas e, sim, as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes destinadas ao consumo pessoal. Quando a legislação ordinária tipifica e pune as condutas acima referidas, não o faz em ofensa aos princípios constitucionais que asseguram a intimidade da pessoa. A punição recai não sobre o uso, mas sobre comportamentos que afrontam a saúde pública e que, portanto, prejudicam os interesses da coletividade. O delito por ele cometido tem relação com a falta de respeito com a pretensão estatal de vigilância do nível de saúde pública, fato que não se confunde com o uso da droga, que se pauta no íntimo do cidadão. Não há necessidade de aplicação da tese de perigo abstrato, pois se trata de interesse difuso. Nesse sentido já decidiu o Egrégio

Tribunal de Justiça deste Estado:

"INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 16 da Lei n. 6.368/76 Porte de tóxico para uso próprio Violação ao princípio constitucional garantidor da intimidade e vida privada Inocorrência Usuário que coloca em perigo a saúde pública Liberdade individual relativa sujeita ao interesse comum Inconstitucionalidade afastada. Sempre que qualquer conduta individual prejudique o interesse público, a sociedade tem autoridade sobre ela, para coactar a soberania do indivíduo sobre a própria intimidade, ou vida privada (Ap. Crim. 192.793-3, Ribeirão Preto, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, 27-12- 1995, v.u).

Portanto, o direito à intimidade de um cidadão, no caso usuário de drogas não pode se sobrepor ao interesse coletivo de proteção à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado pela referida lei.

Por fim, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de droga para consumo próprio, ainda mais em se tratando de porte de cocaína, uma das drogas mais devastadoras da atualidade. Como é sabido, um dos elementos constitutivos do tipo em questão é justamente a pouca quantidade da droga apreendida, o que a distingue do tráfico, não havendo assim que se falar em atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

"JECRDF-000792) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VERIFICADA. TIPICIDADE CONFIRMADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REPRIMENDA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Estando comprovadas a autoria e a materialidade do delito de porte de substância entorpecente (cocaína/crack), ainda que pequena a sua quantidade, correta é a condenação do autor do fato à pena pela prática do delito capitulado no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Tipicidade da conduta confirmada. Princípio da Insignificância inaplicável. 2) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Processo nº 2010.01.1.117328-9 (563806), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro. unânime, DJe 08.02.2012).

Na fixação da medida a ser aplicada, verifico que a ré, muito embora responda a outra ação penal, é primária e não possui antecedentes (fls. 31/32), de sorte que entendo suficiente a aplicação tão-somente da advertência sobre os efeitos das drogas, medida esta prevista no inciso I, do artigo 28, da nova Lei n. 11.343/06. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim condenar KAREN CAROLINE DA SILVA à medida de advertência sobre os efeitos das drogas, dando-a como incurso no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Após o trânsito em julgado, será designada audiência admonitória, expedindo-se o respectivo termo.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA